



P E N E T A P A N

Nomor 148/Pdt.P/2026/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon:

LILIK NUR AISYAH, NIK 3509025806970001 Umur 28 (Jember, 18 Juni 1997)

Kebangsaan WNI, Tempat tinggal Desa Cakru Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, Agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Kawin, Jenis Kelamin Perempuan. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 Juni 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 4 Juni 2026, dalam Register Nomor 148/Pdt.P/2026/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan AHMAD RIZAL BAGUS SALAM (Suami Pemohon) pada tanggal 25 Agustus 2018 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0360 / 059 / VIII / 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KENCONG, Kabupaten Jember tertanggal 26 Agustus 2018;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) RAYHAN ALZIO SALAM, lahir di Jember pada tanggal 05 November 2019 (Umur 6 Tahun);
 - 2) MUHAMMAD KAHFI FIRDAUS SALAM, lahir di Jember pada 13 April 2026 (Umur 1 Bulan);

Hal 1 dari 10 Hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 148/Pdt.P/2026/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kelahiran Anak yang bernama MUHAMMAD KAHFI FIRDAUS SALAM telah didaftarkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember yang di terbitkan dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3509 – LU – 14042026 - 0048 tertanggal 13 April 2026;
4. Bahwa Anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD KAHFI FIRDAUS SALAM, sejak menyandang nama tersebut sering mengalami sakitsakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut;
5. Bahwa dengan kondisi Anak Pemohon yang sering sakitsakitan, Pemohon meminta pendapat tetua dalam keluarga yang lebih memahami arti daripada nama tersebut dan disarankan agar nama semula MUHAMMAD KAHFI FIRDAUS SALAM diganti dengan nama MUHAMMAD WAFI FIRDAUS SALAM;
6. Bahwa oleh karena alasan diatas, Pemohon ingin mengganti Nama Anak dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3509 – LU – 14042026 – 0048 tertanggal 13 April 2026 yang semula tertulis MUHAMMAD KAHFI FIRDAUS SALAM menjadi MUHAMMAD WAFI FIRDAUS SALAM yang diperkuat dengan Surat Keterangan Nomor: 470 / 159 / 20.2001 / 2026 tertanggal 03 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cakru, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember;
7. Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mengganti Nama Anak dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509 – LU – 14042026 – 0048 tertanggal 13 April 2026 tersebut, oleh Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember diberi petunjuk mengurus penetapan Revisi Akta Kelahiran Anak Pemohon di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 2 dari 10 Hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 148/Pdt.P/2026/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Anak dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3509 – LU – 14042026 – 0048 tertanggal 13 April 2026 yang semula tertulis MUHAMMAD KAHFI FIRDAUS SALAM menjadi MUHAMMAD WAFI FIRDAUS SALAM;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri;

(2.3) Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana isi dari surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

(2.4) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangkan telah mengajukan surat-surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 3509021705940001 atas nama AHMAD RIZAL BAGUS SALAM dan NIK 3509025806970001 atas LILIK NUR AISYAH, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga No. 3509021901230003 atas nama kepala keluarga AHMAD RIZAL BAGUS SALAM, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Nikah No. 0360/059/VII/2019 atas nama AHMAD RIZAL BAGUS SALAM dengan LILIK NUR AISYAH, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran No. 3509-LU-14042026-0048 atas nama MUHAMMAD KAHFI FIRDAUS SALAM, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Surat Pernyataan, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan No. 470/159/20.2001/2026, selanjutnya diberi tanda P-6;

(2.5) Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;

(2.6) Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut oleh Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 3 dari 10 Hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 148/Pdt.P/2026/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi HASLATI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah menantu saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti Nama Anak dalam Kutipan Akta Kelahiran semula tertulis MUHAMMAD KAHFI FIRDAUS SALAM menjadi MUHAMMAD WAFI FIRDAUS SALAM;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan AHMAD RIZAL BAGUS SALAM pada tahun 2018;
- Bahwa Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama RAYHAN ALZIO SALAM dan MUHAMMAD KAHFI FIRDAUS SALAM;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD KAHFI FIRDAUS SALAM, sejak menyandang nama tersebut sering mengalami sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usianya dan oleh sebab itu Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon yang semula tertulis MUHAMMAD KAHFI FIRDAUS SALAM menjadi MUHAMMAD WAFI FIRDAUS SALAM;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon.

2. Saksi ZAINUDDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah menantu saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti Nama Anak dalam Kutipan Akta Kelahiran semula tertulis MUHAMMAD KAHFI FIRDAUS SALAM menjadi MUHAMMAD WAFI FIRDAUS SALAM;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan AHMAD RIZAL BAGUS SALAM pada tahun 2018;
- Bahwa Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama RAYHAN ALZIO SALAM dan MUHAMMAD KAHFI FIRDAUS SALAM;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD KAHFI FIRDAUS SALAM, sejak menyandang nama tersebut sering mengalami sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usianya dan oleh sebab itu Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon yang semula tertulis MUHAMMAD KAHFI FIRDAUS SALAM menjadi MUHAMMAD WAFI FIRDAUS SALAM;

Hal 4 dari 10 Hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 148/Pdt.P/2026/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon.

(2.7) Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi tersebut dibenarkan semuanya oleh Pemohon;

(2.8) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

(2.9) Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

(3.2) Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon berkeinginan untuk mengganti Nama Anak dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3509 – LU – 14042026 – 0048 tertanggal 13 April 2026 yang semula tertulis **MUHAMMAD KAHFI FIRDAUS SALAM** menjadi **MUHAMMAD WAFI FIRDAUS SALAM**;

(3.3) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya maka Pemohon telah diberikan beberapa kali kesempatan oleh Hakim dalam jangka waktu yang relatif cukup lama agar mengajukan alat bukti yang dapat mendukung dalil permohonannya;

(3.4) Menimbang, bahwa Pemohon pada akhirnya mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi HASLATI dan saksi ZAINUDDIN yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah;

(3.5) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, dalam hal ini Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jember mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

(3.6) Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 40

Hal 5 dari 10 Hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 148/Pdt.P/2026/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka pengadilan negeri berwenang mengadili perkara permohonan yang menyangkut penetapan adanya perbaikan, perubahan, dan penggantian identitas dalam akta catatan sipil;

(3.7) Menimbang, bahwa Hakim terhadap bukti dari Pemohon sebagaimana diuraikan di atas hanya akan menilai, menimbang, dan memaparkan alat-alat bukti berdasarkan fakta-fakta yang relevan dan tidak akan menilai, menimbang, dan memaparkan fakta-fakta yang tidak relevan yang pada pokoknya sejauh mengenai fakta-fakta maka Hakim tidak boleh menambahkan fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak di dalam persidangan sehingga alat-alat bukti yang tidak berdasar hukum, tidak berdasar rasio/logika, dan tidak relevan akan langsung dikesampingkan (Lihat dan Bandingkan: Krishna Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT. Grafitri Budi Utami, 1992), hlm. 191-192);

(3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain ternyata bersesuaian sehingga Hakim telah menentukan alat-alat bukti yang relevan untuk menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan AHMAD RIZAL BAGUS SALAM pada tanggal 25 Agustus 2018 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0360 / 059 / VIII / 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember tertanggal 26 Agustus 2018;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) RAYHAN ALZIO SALAM, lahir di Jember pada tanggal 05 November 2019 (Umur 6 Tahun);
 - 2) MUHAMMAD KAHFI FIRDAUS SALAM, lahir di Jember pada 13 April 2026 (Umur 1 Bulan);

Hal 6 dari 10 Hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 148/Pdt.P/2026/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran Anak yang bernama MUHAMMAD KAHFI FIRDAUS SALAM telah didaftarkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember yang di terbitkan dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3509 – LU – 14042026 - 0048 tertanggal 13 April 2026;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD KAHFI FIRDAUS SALAM, sejak menyandang nama tersebut sering mengalami sakitsakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut. Dengan kondisi Anak Pemohon yang sering sakitsakitan, Pemohon meminta pendapat tetua dalam keluarga yang lebih memahami arti daripada nama tersebut dan disarankan agar nama semula MUHAMMAD KAHFI FIRDAUS SALAM diganti dengan nama MUHAMMAD WAFI FIRDAUS SALAM;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti Nama Anak dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3509 – LU – 14042026 – 0048 tertanggal 13 April 2026 yang semula tertulis MUHAMMAD KAHFI FIRDAUS SALAM menjadi MUHAMMAD WAFI FIRDAUS SALAM yang diperkuat dengan Surat Keterangan Nomor: 470 / 159 / 20.2001 / 2026 tertanggal 03 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cakru, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember;
- Bahwa tidak ada yang keberatan mengenai perbaikan, perubahan, dan penggantian karena sudah sesuai fakta dan untuk kepentingan administrasi milik Anak Pemohon sendiri;

(3.9) Menimbang bahwa Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berpendapat seharusnya untuk perbaikan, perubahan, dan penggantian akta catatan sipil yang bersifat memperbaiki kekeliruan baik substansif atau pengetikan adalah dapat langsung dilakukan oleh instansi yang menerbitkan akta tersebut namun dalam praktek sering kali instansi yang bersangkutan meminta penetapan pengadilan untuk memeriksanya terlebih dahulu dari segi hukum sehingga pengadilan yang mengadili permohonan yang demikian;

(3.10) Menimbang bahwa Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berpendapat permohonan dari Pemohon adalah

Hal 7 dari 10 Hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 148/Pdt.P/2026/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sesuai dengan hukum karena didukung oleh alat bukti yang cukup dan juga permohonan dari Pemohon adalah untuk mengganti nama, bulan dan tahun lahir Anak Pemohon serta keperluan Anak Pemohon terutama dari segi administrasi kependudukan sehingga permohonan dari Pemohon beralasan dan sah secara hukum;

(3.11) Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sesuai petitum yang diajukan sebagai berikut;

(3.12) Menimbang, bahwa Hakim terhadap petitum ke-1 berpendapat karena Pemohon dapat membuktikan permohonannya adalah beralasan dan sah secara hukum maka sesuai petitum ke-1 Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

(3.13) Menimbang, bahwa Hakim terhadap petitum ke-2 berpendapat oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya adalah beralasan dan sah secara hukum maka Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk meminta kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember memperbaiki, merubah, dan mengganti nama anak dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Pemohon dengan Nomor: 3509-LU-14042026-0048 tertanggal 13 April 2026 yang semula Nama Anak tertulis **MUHAMMAD KAHFI FIRDAUS SALAM** menjadi **MUHAMMAD WAFI FIRDAUS SALAM**;

(3.14) Menimbang, bahwa Hakim terhadap petitum ke-3 berpendapat oleh karena petitum ke-2 terpenuhi maka Hakim memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk mencatat tentang perbaikan, perubahan, dan penggantian nama anak dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Pemohon dengan Nomor: 3509-LU-14042026-0048 tertanggal 13 April 2026 yang semula Nama Anak tertulis **MUHAMMAD KAHFI FIRDAUS SALAM** menjadi **MUHAMMAD WAFI FIRDAUS SALAM**;

(3.15) Menimbang, bahwa Hakim terhadap petitum ke-4 berpendapat karena permohonan dikabulkan, dan sifat sukarela (*volunteer*) dari perkara ini maka Hakim membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

(3.16) Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang

Hal 8 dari 10 Hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 148/Pdt.P/2026/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bersangkutan;

4. MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Anak dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3509-LU-14042026-0048 tertanggal 13 April 2026 yang semula tertulis **MUHAMMAD KAHFI FIRDAUS SALAM** menjadi **MUHAMMAD WAFI FIRDAUS SALAM**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi penetapan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Negara sejumlah Rp. 210.000,00,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 17 Juni 2026**, oleh Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pantjoko Ihino Wardijono, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Pantjoko Ihino Wardijono, S.H.

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | : | Rp100.000,00; |

Hal 9 dari 10 Hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 148/Pdt.P/2026/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP.....	:	Rp10.000,00;
4. Sumpah	:	Rp50.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. <u>Redaksi</u>	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp210.000,00;
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)		

Hal 10 dari 10 Hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 148/Pdt.P/2026/PN Jmr